清城横荷优比酒吧“1·7”一般触电事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 8 月

目 录

一、 事故基本情况.....1

（一） 事故单位基本情况及相关单位概况.....1

（二） 相关协议（合同）签订情况.....2

（三）相关伤亡人员情况.....2

（四）涉事设备情况.....2

（五）其他调查情况.....3

（六）事故经过.....3

（七）事故现场情况.....3

（八）事故现场应急处置情况.....4

（九）善后处置情况.....4

（十） 有关属地履职情况.....4

二、 事故原因及性质.....4

（一） 直接原因.....4

（二） 间接原因.....5

（三） 事故性质.....5

三、 事故有关责任单位和人员处理建议.....5
（一） 建议免予追究责任人员.....5
（二） 建议给予行政处罚（处理）的单位.....5
（三） 建议给予行政处罚（处理）的个人.....6
四、事故教训和防范措施.....7
（一）强化安全意识.....7
（二）加强现场作业安全管理.....7
（三）严格监管执法.....7

清城横荷优比酒吧“1·7”一般触电事故调查报告

2024年1月7日23时许，位于清城区横荷优比酒吧内，一名装修工人触电受伤，经抢救无效身亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于1月11日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区供电局、区总工会、横荷街办等有关单位人员组成清城横荷优比酒吧“1·7”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。

经调查认定，清城横荷优比酒吧“1·7”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况及相关单位概况

1.清远市清城区横荷优比酒吧（对外称为：阿斯加德酒吧）

组织形式：个人经营；类型：个人工商户；注册日期：2020年12月24日；经营者：李某钟；经营场所：清远市清城区横荷街道清远大道西38号凯旋国际广场3层01号自编号2；经营范围：酒吧服务，小吃服务，烟酒类零售。

2.广州智林壹方光电科技有限公司（简称智林壹方公司）

注册资本：壹佰万元（人民币）；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册日期：2023年03月28日；法定代表人：余艳；住所：广州市番禺区南村镇江南工业区二横路2号之一1栋204室自编73号房；经营范围：研究和试验发展；一般经营项目：显示器件销售、音响设备销售、电子产品销售等。

3.张某（自然人），云南省昭通市******人，身份证号：53212819971******4。不持有电工及其他相关特种作业资格证。

（二）相关协议（合同）签订情况

1.2023年11月25日，阿斯加德酒吧（甲方）与智林壹方公司（乙方）签订《LED显示屏系统购销合同》，根据合同约定：甲方向乙方购销LED显示屏系统，乙方在交货后，负责将产品调试和安装完毕，甲方给予协助、配合。

2.综合相关人员证词和《人民调解协议书》【编号（2024）横调字第1号】，智林壹方公司把LED显示屏系统安装工程发包给张某（自然人），未签订相关合同或协议。

（三）相关伤亡人员情况

张某（死者），云南省昭通市******人，身份证号：53212819971******4，自由职业者，不持有电工及其他相关特种作业资格证，未接受相关电器设备设施安装安全培训教育。

（四）涉事设备情况

涉事电子设备名称：P3.91—7.82透明屏；产品尺寸：500mm*125mm；生产日期：2023年12月10日，由深圳市深科特光电科技有限公司生产，并出具《产品检验合格证》。

（五）其他调查情况

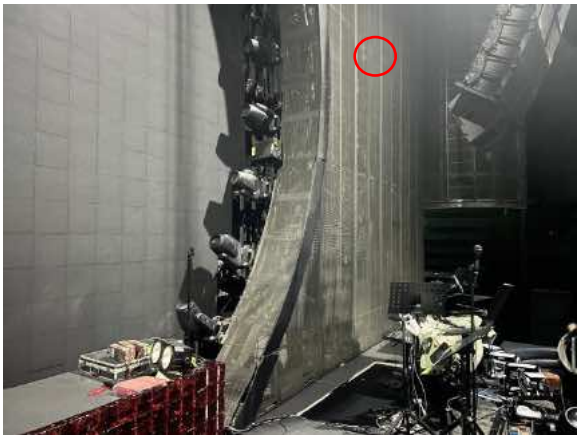
阿斯加德酒吧与智林壹方公司签订《LED显示屏系统购销合同》后，智林壹方公司与广州威森娱乐有限公司签订购销合同，并由广州威森娱乐有限公司负责安装。期间，广州威森娱乐有限公司中途退出安装作业，智林壹方公司法人余艳通过他人介绍认识张某，并把透明屏后期安装发包给张某。

（六）事故经过

2024年1月7日8时许，张某与5名工友在阿斯加德酒吧安装LED显示屏。约22时，张某在显示屏上方约5米位置进行安装网线作业。约23时，工友郭某拨打张某电话无应答后，郭某爬上显示屏上方查看，见张某坐在铁制支撑架上，头部靠墙，右手抓住电线，右手有黑色烧焦痕迹。

（七）事故现场情况





（红色标记处：透明屏对应的内部位置为事发后发现张某的相应点位）

（八）事故现场应急处置情况

工友郭某见事故发生，立即呼叫另外两名工友一同把张某从支撑架抬下地面，发现张某身体已经僵硬。随即郭某拨打120电话。经医护人员现场抢救，张某因抢救无效死亡。郭某随后拨打110电话。经公安机关现场勘察后，鉴定张某符合触电电击致死。经调查评估，事故应急处置得当，应急处置过程中未发生衍生事故。

（九）善后处置情况

经横荷街办人民调解委员会调解，横荷优比酒吧与智林壹方公司合共赔偿张某家属92万元，并已支付完毕。事故未出现相关群体事件，善后处置得当。

（十）有关属地履职情况

横荷街办2023年至2024年1月6日期间，对辖区人员密集场所（包括横荷优比酒吧在内）开展7次由主要负责带队开展

的安全生产检查行动，并在优比酒吧等场所举行2023年度高层建筑灭火救援实战演练。经调查，横荷街办履行了属地安全生产日常监管职责。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

张某安全防范意识淡薄，在本身不具备特种作业资质条件和未确保作业环境安全状态的情况下冒险作业，悬坐住铁制支撑架上进行安装电线和网线作业，当其身体接触带电电线后，电流与悬坐身体形成回路，导致其触电死亡。

（二）间接原因

1.智林壹方公司安全生产主体责任不落实。一是把透明屏后期安装发包给张某后，未对张某等安装作业人员进行技术交底，未能告知张某等安装作业人员作业环境存在的危险因素和防范措施；二是现场安全管理缺失，未及时发现并制止张某的无证作业行为；三是未按照安全风险分级开展设备安装作业危险因素辨识，未采取相应管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除和制止张某冒险作业行为。

2.横荷优比酒吧安全生产主体责任落实不到位，在与智林壹方公司在签订购销合同时，没有与智林壹方公司签订专门的安全生产管理协议或明确约定各自安全生产管理职责。

（三）事故性质

经调查认定，清城横荷优比酒吧“1·7”一般触电事故是一起作业人员无证作业，安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

三、事故有关责任单位和人员处理建议

（一）建议免予追究责任人员

张某安全防范意识淡薄，在本身不具备特种作业资质条件和未确保作业环境安全状态的情况下冒险作业，对事故的发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚（处理）的单位

1.智林壹方公司安全生产主体责任不落实，未对作业人员进行技术交底及告知作业环境存在的危险因素和防范措施，未及时发现并制止张某的无证作业行为；未按照安全风险分级开展设备安装作业危险因素辨识，未采取相应管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除安全隐患，对事故的发生负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定[1]对其作出行政处罚。

2.横荷优比酒吧未与智林壹方公司签订专门的安全生产管理协议或明确约定各自安全生产管理职责的行为，建议由清城区

[1][1].《安全生产法》第一百一十四条第一项规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定[2]对其作出行政处罚。

（三）建议给予行政处罚（处理）的个人

1.余某，作为法定代表人、主要负责人，对承包安装的项目安全生产工作职责履行不到位，未建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，检查本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患，对事故的发生负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项规定[3]对其作出行政处罚。

2.李某钟，作为涉事酒吧经营者，安全生产工作职责履行不到位，建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定[4]对其作出行政处罚。

四、事故教训和防范措施

（一）强化安全意识

各街（镇）、职责部门、各生产经营单位深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持“人民

---

[2][2].《安全生产法》第一百零三条第二款规定，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的生产安全管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他职业负责人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[3][3].《安全生产法》第九十五条第一项规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4][4].《安全生产法》第一百零三条第二款规定，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的生产安全管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他职业负责人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

至上、生命至上”，做到思想上高度重视、行动上坚决落实、措施上全面到位，抓实抓细抓好安全生产工作，牢牢守住安全发展的底线，切实保障人民群众生命财产安全。要引以为戒、举一反三，深刻吸取事故教训，严格落实主体、监管和属地责任，全面落实“一线三排”工作机制，深入开展本辖区、本行业风险研判、隐患排查、源头治理，推动安全生产措施管控到位、落实到位，严密防范遏制各类安全生产事故的发生。

（二）加强现场作业安全管理

各生产经营单位要按照电气设备设施有关规定和技术规范的要求，强化员工安全培训教育，加强现场作业安全管理，健全完善操作规范和安全管理制度，严禁未保证安全的条件下进行作业，严禁无证上岗作业，杜绝“三违”行为。

（三）严格监管执法

各级各部门要把预防触电作为一项重要工作，加大执法检查力度，重点抓好各项措施的落实，对未严格履行安全监管责任、现场作业安全管理缺失、违规作业、无证上岗等违规行为，情节较轻的，严格按照有关法律法规规定进行约谈和行政处罚；情节严重的，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《刑法修正案（十一）》等法律法规严肃处理。